



Resolución Directoral N° 00002387 2026

Tocache, 27 AGO. 2026

VISTO, el Memorando N° 0817-2026 - GRSM/DRE - UGELT/D, de fecha 03 de agosto de 2026, el expediente administrativo N° 016-2026208229, Informe técnico N° 73-2026 GRSM -DRE-UGEL-T/ADM GRHH, Opinión Legal N° 0047-2026-GRSM/DRE-UGELT/AJ, y demás actuados;

CONSIDERANDO:

Que, mediante solicitud con Registro N° 016-2026208229 de fecha 17 de julio del 2026, el administrado Edwin Llanos Ruiz identificado con DNI N° 00901641, solicitan el reintegro de: Bonificación Personal 2%, Compensación Vacacional, incremento del 16% por D.U. N° 073-97 y el reintegro del 10% por contribución al FONAVI.

Que, el artículo 141° del reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación aprobado mediante D.S. N° 011-2012-ED, y modificado por artículo 1° del D.S. N° 009-2016-MINEDU, establece que *"La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) es la instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación (DRE), responsable de brindar asistencia técnica y estrategias formativas, así como supervisar, y evaluar la gestión de las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica y Centros de Educación Técnico-Productiva de su jurisdicción, en lo que corresponda, para la adecuada prestación del servicio educativo; y atender los requerimientos efectuados por la comunidad educativa, en el marco de la normativa del Sector Educación. La creación, fusión o extinción de la UGEL, así como las modificaciones en su jurisdicción, son aprobadas por el Gobierno Regional mediante Ordenanza Regional, previa opinión favorable del Ministerio de Educación. Una vez formalizada la creación de la UGEL, ésta será inscrita en el registro respectivo administrado por el Ministerio de Educación, quedando vinculada a los sistemas de información, recursos y responsabilidades que se generen desde el Ministerio de Educación"*.

Que, conforme al artículo IV del Título Preliminar y artículo 47 de la Ley N.º 27444, la actuación de la Administración Pública se rige por el principio de legalidad, siendo improcedente toda solicitud carente de sustento jurídico o de imposible atención legal, asimismo, el artículo 47 dispone que una solicitud será declarada **improcedente** cuando carezca de sustento



Resolución Directoral N° 00002387 2026

legal, exista imposibilidad jurídica de atender lo solicitado o cuando la entidad no sea competente para resolver lo peticionado; en virtud del cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho; el artículo 32 de la citada norma establece que toda solicitud administrativa debe cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia, debiendo sustentarse en un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico vigente



Que, del análisis del expediente administrativo y conforme al Informe Técnico N.º 73-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH/DS, se advierte que el petitorio formulado por el administrado **no se encuentra reconocido en norma legal vigente, no cumple con los supuestos exigidos por la normativa aplicable**, configurándose una **imposibilidad jurídica de atención**;



Que en el tercer párrafo del artículo 52° de la Ley N°24029 modificado por la Ley N°25212, establece que: "El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos". Con fecha 31 de agosto del año 2001, se promulgó el Decreto de Urgencia N°105-2001, que fijó a partir del 1° de setiembre del año 2001, la remuneración básica en S/ 50.00 soles, para los servidores públicos, incluyendo a los profesores bajo el régimen de la Ley N°24029.

Que, en lo referente al pago de la compensación vacacional de conformidad al artículo 218° del Decreto Supremo N°019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado que prescribe: "El profesor tiene derecho, además, a percibir un beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica. Este beneficio es extensivo a los pensionistas magisteriales. El beneficio adicional considerado en el párrafo anterior se efectiviza en el mes de enero de cada año **al personal del área de la Docencia**

Que, sobre el particular el Informe Legal N° 924-2011-SERVIR/GG/OAJ, de fecha 18 de octubre del 2011, emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Civil – SERVIR, señala que el decreto ley N° 25981 en su artículo 2° dispuso que los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones estuvieran afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992, tendrían derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993.

Que, si bien dicha disposición fue dictada con carácter



Resolución Directoral N° 00002387 2026

general, mediante Decreto Supremo Extraordinario N° 043-93-PCM, se precisaron sus alcances, estableciéndose que lo dispuesto en ella no comprendía a los Organismos del Sector Público que financian sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público. De ésta manera, los trabajadores de entidades públicas quedaron excluidos del ámbito del incremento dispuesto, en la medida que las entidades a las que pertenecieran financiaran el pago de sus planillas con recursos del Tesoro Público.

Que, el Decreto Ley N.º 25981 fue derogado expresamente por el artículo 3 de la Ley N° 26233; pero dejándose a salvo el decreto de aquellos trabajadores que obtuvieron el referido incremento, a mantenerlo.

Que, el Decreto Ley N° 25981 cuyo cumplimiento pretende los administrados, fue derogado por la Ley N° 26233, y si bien la única disposición final de esta última ley establecía que los trabajadores que por aplicación del artículo 2° del Decreto Ley N° 25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, continuarían percibiendo dicho aumento, Consecuentemente al no haber acreditado que alguna vez haya obtenido tal incremento en su remuneración, no pude ser estimada

Que, por Ley N° 28389, se reforman los artículos 11°, 103° y la primera disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú; más aún de pretender vivir una ley derogada, la misma que no tiene fuerza ni efecto retroactivo por mandato expreso del artículo 103° de la Constitución Política del Perú

Que, la Cuarta Disposición Transitoria, numeral 1 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, norma vigente según única disposición Complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1440, norma del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone: "Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad".

Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria, Artículo 77° de la Constitución Política del Estado, establece este principio de autotutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, la entidad no puede generar gasto público sin sustento normativo expreso; por lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado.





Resolución Directoral N° 00002387 2026

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175-Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado.

Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces.

Que, así mismo artículo 6° la Ley N° 32513, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, Prohíbese en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; Contraloría General de la República; Junta Nacional de Justicia; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.

Que, conforme al numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley. Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.





Resolución Directoral N° 00002387 2026

Que, los actos administrativos en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, en ese sentido se deben ceñirse al principio esgrimido en el numeral 1.1 regulado en el artículo IV del Título Preliminar del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: *"1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas"*.

Que, al respecto, se debe precisar que, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el principio de autonomía de la voluntad, en aplicación del principio de legalidad, la Administración Pública solo puede actuar cuando se encuentre habilitado por la norma legal específica. En otros términos, mientras que los particulares están habilitados de hacer todo lo que la ley no prohíbe, las entidades que integran la Administración Pública, solo pueden hacer lo que la ley expresamente permite.

Que, debemos recordar que la Administración Pública se encuentra sometida en primer lugar a la Constitución de manera directa; y en segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51° de la Constitución. Esta vinculación se aprecia también en el artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual, en el fondo no es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución, al prever que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho.

Que, los actos administrativos deben estar sujetos a los presupuestos previstos en los numeral 1, 2, 3, 4, 5 del art. 3° del T.U.O de la Ley N° 27444:

- "1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.*
- 2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.*
- 3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitarse a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad*



Resolución Directoral N° 00002387 2026

pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. *Motivación.* - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. *Procedimiento regular.* - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación".



Que, mediante **OPINION LEGAL N° 0047-2026-GRSM/DRE-UGELT/JAQ/AJ** de fecha 13 de junio de 2026, **CONCLUYE** declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de reconocimiento y pago **Bonificación Personal 2% Compensación Vacacional, 16% según artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 073-97 y "Pago de Reintegro del incremento del 10% de la remuneración mensual por contribución al FONAVI"**, así como el reintegro de las remuneraciones devengadas dejadas de percibir hasta el cumplimiento de lo solicitado y el pago de intereses legales, petitionado por el administrado **Edwin Llanos Ruiz identificado con DNI N° 00901641**.



Que, en ese sentido, acceder a lo solicitado implicaría vulnerar el principio de legalidad, así como generar un reconocimiento de derechos sin sustento normativo, lo cual se encuentra prohibido en la administración pública; conforme al artículo 6 de la Ley N.º 28411, el gasto público debe contar con habilitación legal y crédito presupuestario, no siendo posible reconocer obligaciones económicas sin norma expresa que lo autorice;

Que, con el visado del director de la unidad de Gestión Educativa Local Tocache, el jefe de la Oficina de Administración; de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y; que, en consecuencia, corresponde declarar la **IMPROCEDENCIA** de la solicitud presentada;

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS y la Ley N° 32513, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de **Edwin Llanos Ruiz identificado con DNI N° 00901641**, Con domicilio real en el Jr. Jorge Chavez N° 859-2do piso Juanjuí, teléfono 967959768 – 976595552, formulada en el escrito con **Registro 016-2026602077**, de fecha 05 de mayo del 2026,



Resolución Directoral N° 00002387 2026



respecto al **Bonificación Personal 2%** Compensación **Vacacional, 16%**, según artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 073-97 y "**Pago de Reintegro del incremento del 10% de la remuneración mensual por contribución al FONAVI**", por carecer de sustento legal y configurarse una imposibilidad jurídica de atender lo solicitado, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución..



ARTICULO SEGUNDO. – DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache notifique la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.mesadepartes@ugeltocache.edu.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

NOTIFICACION N°094-2026

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°0817-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2026.

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°2387-2026 donde resuelve:
DECLARAR IMPROCEDENTE SOLUCITUD PAGO DE BONIFICACIÓN PERSONAL,
COMPENSACIÓN VACACIONAL

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: Prof. EDWIN LLANOS RUIZ
CARGO
CONDICIÓN *Resante*
DNI *00901641*
Celular *974 132 992*
CORREO ELECTRÓNICO: *edwinllanosruiz135@gmail.com*
FECHA NOTIFICACIÓN : *04 109 12026* HORA: *10:AM*

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Huella digital]
HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCION

Siendo las Horas del día/...../20..... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al GRSM respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N.º :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA:

.....
FIRMA

.....
HUELLA
DIGITAL

